P U T U S A N

Nomor 634/Pid.Sus/2024/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Sukma Arya Wiguna Alias Arya;**
2. Tempat lahir : Medan;
3. Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun / 13 Agustus 2003;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Jamin Ginting Kel. Titi Rante Kec. Medan Baru;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Jualan;

Terdakwa Sukma Arya Wiguna Alias Arya ditangkap sejak tanggal 14 Maret 2024 sampai dengan tanggal 20 Maret 2024;

Terdakwa Sukma Arya Wiguna Alias Arya ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Maret 2024 sampai dengan tanggal 8 April 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 April 2024 sampai dengan tanggal 18 Mei 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 April 2024 sampai dengan tanggal 11 Mei 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Mei 2024 sampai dengan tanggal 4 Juni 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Juni 2024 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 4 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 2 September 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 634/Pid.Sus/2024/PN Mdn tanggal 6 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 634/Pid.Sus/2024/PN Mdn tanggal 6 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SUKMA ARYA WIGUNA ALS ARYA telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan Pertama.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SUKMA ARYA WIGUNA ALS ARYA dengan pidana penjara selama 6 (Enam)Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsidair 6 (Enam) bulan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,17 (nol koma tujuh belas) gram dan 1 (satu) amp berisikan narkotika jenis ganja dengan berat bersih 0,37 (nol koma tiga puluh tujuh) gram DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN.
- Uang tunai sebesar Rp. 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah); DIRAMPAS UNTUK NEGARA

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa ia Terdakwa SUKMA ARYA WIGUNA ALS ARYA pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2024 sekira Pukul 16.30 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam Tahun 2023 bertempat di Jalan Jamin Ginting Gg. Paniagara Kel. Padang Bulan Kec. Medan Baru, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, “Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Menyerahkan, Atau Menerima Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Buka*n Tanaman*”, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari dan tempat tersebut diatas, saksi Suharto, saksi Fereddy Sinaga, saksi Panji T Hidayat dan saksi Dian Faqie Permana mendapat Informasi dari masyarakat bahwasanya di Jalan Jamin Ginting Gg. Paniagara Kel. Padang Bulan Kec. Medan Baru, sering terjadinya transaksi narkotika, kemudian pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2024 sekira Pukul 16.30 WIB di Jalan Jamin Ginting Gg. Paniagara Kel. Padang Bulan Kec. Medan Baru, selanjutnya saksi Dian Faqie Permana berpakaian pereman melakukan penyamaran untuk membeli Narkotika jenis sabu kepada 1 (satu) orang laki-laki yang diduga bernama terdakwa Sukma Arya Wiguna Als Arya, kemudian saksi Dian Faqie Permana melakukan transaksi dengan terdakwa Sukma Arya Wiguna Als Arya, kemudian saksi Dian Faqie Permana memberikan uang pembelian sebesar Rp. 80.000,- dan terdakwa Sukma Arya Wiguna Als Arya memberikan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu tersebut kepada saksi Dian Faqie Permana, kemudian pada saat melakukan transaksi dilakukan penangkapan terhadap terdakwa yang ternyata pembeli tersebut adalah polisi yang sedang menyamar sebagai pembeli dan dibantu oleh rekan saksi lainnya, pada saat dilakukan penangkapan terdakwa sempat lari dan barang bukti dibuang keatas tanah, selanjutnya dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu diatas tanah yang mana sebelumnya sempat terdakwa buang pada saat mengetahui pembeli tersebut adalah polisi, 1 (satu) amp berisikan narkotika jenis ganja terdakwa simpan didalam uang hasil penjualan sebesar Rp. 50.000,- yang ditemukan diatas tanah yang mana terdakwa yang membuangnya ke atas tanah dan uang tunai sebesar Rp. 80.000,- ditemukan pada saat transaksi. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti yang ditemukan dibawa ke Sat Res Narkoba Polrestabes Medan guna proses hukum lebih lanjut.
- Bahwa perbuatan terdakwa dalam hal Secara Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Menyerahkan, Atau Menerima Narkotika

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman tidak ada memperoleh izin dari pihak yang berwajib.

- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 1433/NNF/2024 tanggal 27 Maret 2024 yang ditandatangai oleh Debora M Hutagaol,.S,Si,.M.Farm.,Apt dan Muhammad Hafiz Ansari,S.Farm,.Apt, pada Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan mengambil kesimpulan bahwa barang bukti berupa

a. 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,17 (nol koma tujuh belas) gram dan

b. 1 (satu) amp berisikan narkotika jenis ganja dengan berat bersih 0,37 (nol koma tiga puluh belas) gram

A dan B adalah benar milik terdakwa atas nama SUKMA ARYA WIGUNA ALS ARYA adalah benar mengandung Metamfetamina dan Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Sebagaimana Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana menurut Pasal 114 ayat (1) UURI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

Atau

Kedua :

Bahwa ia Terdakwa SUKMA ARYA WIGUNA ALS ARYA pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2024 sekira Pukul 16.30 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam Tahun 2023 bertempat di Jalan Jamin Ginting Gg. Paniagara Kel. Padang Bulan Kec. Medan Baru, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalalm daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, “Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman”, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari dan tempat tersebut diatas, saksi Suharto, saksi Fereddy Sinaga, saksi Panji T Hidayat dan saksi Dian Faqie Permana mendapat Informasi dari masyarakat bahwasanya di Jalan Jamin Ginting Gg. Paniagara Kel. Padang Bulan Kec. Medan Baru, sering terjadinya transaksi narkotika, kemudian pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2024 sekira Pukul 16.30 WIB di Jalan Jamin Ginting Gg. Paniagara Kel. Padang Bulan Kec. Medan Baru, selanjutnya saksi Dian Faqie Permana berpakaian pereman melakukan penyamaran untuk membeli Narkotika jenis sabu kepada 1 (satu) orang laki-laki yang diduga

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

bernama terdakwa Sukma Arya Wiguna Als Arya, kemudian saksi Dian Faqie Permana melakukan transaksi dengan terdakwa Sukma Arya Wiguna Als Arya, kemudian saksi Dian Faqie Permana memberikan uang pembelian sebesar Rp. 80.000,- dan terdakwa Sukma Arya Wiguna Als Arya memberikan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu tersebut kepada saksi Dian Faqie Permana, kemudian pada saat melakukan transaksi dilakukan penangkapan terhadap terdakwa yang ternyata pembeli tersebut adalah polisi yang sedang menyamar sebagai pembeli dan dibantu oleh rekan saksi lainnya, pada saat dilakukan penangkapan terdakwa sempat lari dan barang bukti dibuang keatas tanah, selanjutnya dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu diatas tanah yang mana sebelumnya sempat terdakwa buang pada saat mengetahui pembeli tersebut adalah polisi, 1 (satu) amp berisikan narkotika jenis ganja terdakwa simpan didalam uang hasil penjualan sebesar Rp. 50.000,- yang ditemukan diatas tanah yang mana terdakwa yang membuangnya ke atas tanah dan uang tunai sebesar Rp. 80.000,- ditemukan pada saat transaksi. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti yang ditemukan dibawa ke Sat Res Narkoba Polrestabes Medan guna proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa perbuatan terdakwa dalam hal Secara Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Menyerahkan, Atau Menerima Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman tidak ada memperoleh izin dari pihak yang berwajib.
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 1433/NNF/2024 tanggal 27 Maret 2024 yang ditandatangai oleh Debora M Hutagaol,.S,Si,.M.Farm.,Apt dan Muhammad Hafiz Ansari,S.Farm,.Apt, pada Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan mengambil kesimpulan bahwa barang bukti berupa
    a. 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,17 (nol koma tujuh belas) gram dan
    b. 1 (satu) amp berisikan narkotika jenis ganja dengan berat bersih 0,37 (nol koma tiga puluh belas) gram

A dan B adalah benar milik terdakwa atas nama SUKMA ARYA WIGUNA ALS ARYA adalah benar mengandung Metamfetamina dan Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika..

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Sebagaimana Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana menurut Pasal 112 ayat (1) UURI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

Atau

Ketiga :

Bahwa ia Terdakwa SUKMA ARYA WIGUNA ALS ARYA pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2024 sekira Pukul 16.30 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam Tahun 2023 bertempat di Jalan Jamin Ginting Gg. Paniagara Kel. Padang Bulan Kec. Medan Baru, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalalm daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, “Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menanam, Memelihara, Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Tanaman,”, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari dan tempat tersebut diatas, saksi Suharto, saksi Fereddy Sinaga, saksi Panji T Hidayat dan saksi Dian Faqie Permana mendapat Informasi dari masyarakat bahwasanya di Jalan Jamin Ginting Gg. Paniagara Kel. Padang Bulan Kec. Medan Baru, sering terjadinya transaksi narkotika, kemudian pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2024 sekira Pukul 16.30 WIB di Jalan Jamin Ginting Gg. Paniagara Kel. Padang Bulan Kec. Medan Baru, selanjutnya saksi Dian Faqie Permana berpakaian pereman melakukan penyamaran untuk membeli Narkotika jenis sabu kepada 1 (satu) orang laki-laki yang diduga bernama terdakwa Sukma Arya Wiguna Als Arya, kemudian saksi Dian Faqie Permana melakukan transaksi dengan terdakwa Sukma Arya Wiguna Als Arya, kemudian saksi Dian Faqie Permana memberikan uang pembelian sebesar Rp. 80.000,- dan terdakwa Sukma Arya Wiguna Als Arya memberikan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu tersebut kepada saksi Dian Faqie Permana, kemudian pada saat melakukan transaksi dilakukan penangkapan terhadap terdakwa yang ternyata pembeli tersebut adalah polisi yang sedang menyamar sebagai pembeli dan dibantu oleh rekan saksi lainnya, pada saat dilakukan penangkapan terdakwa sempat lari dan barang bukti dibuang keatas tanah, selanjutnya dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu diatas tanah yang mana sebelumnya sempat terdakwa buang pada saat mengetahui pembeli tersebut adalah polisi, 1 (satu) amp berisikan narkotika jenis ganja terdakwa simpan didalam uang hasil penjualan sebesar Rp. 50.000,- yang ditemukan diatas tanah yang mana terdakwa yang membuangnya ke atas tanah dan uang tunai sebesar Rp. 80.000,- ditemukan pada saat transaksi. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti yang ditemukan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dibawa ke Sat Res Narkoba Polrestabes Medan guna proses hukum lebih lanjut..

- Bahwa perbuatan terdakwa dalam hal Secara Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman tidak ada memperoleh izin dari pihak yang berwajib.
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 1433/NNF/2024 tanggal 27 Maret 2024 yang ditandatangai oleh Debora M Hutagaol,.S,Si,.M.Farm.,Apt dan Muhammad Hafiz Ansari,S.Farm,.Apt, pada Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan mengambil kesimpulan bahwa barang bukti berupa
    a. 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,17 (nol koma tujuh belas) gram dan
    b. 1 (satu) amp berisikan narkotika jenis ganja dengan berat bersih 0,37 (nol koma tiga puluh belas) gram

A dan B adalah benar milik terdakwa atas nama SUKMA ARYA WIGUNA ALS ARYA adalah benar mengandung Metamfetamina dan Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Sebagaimana Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana menurut Pasal 111 ayat (1) UURI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Dian Faqie Permana**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta bersedia memberikan keterangan dengan yang sebenarnya;
- Bahwa sebab saksi dihadirkan dalam persidangan ini karena saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2024 sekira pukul 16.30 Wib Jalan Jamin Ginting Gg. Paniagara Kel. Padang Bulan Kec. Medan Baru;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama dengan saksi Suharto, saksi Fereddy Sinaga dan saksi Panji T Hidayat;
- Bahwa awalnya saksi dan rekan saksi mendapat Informasi dari masyarakat bahwasanya di Jalan Jamin Ginting Gg. Paniagara Kel. Padang Bulan Kec. Medan Baru, sering terjadinya transaksi narkotika,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

kemudian pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2024 sekira Pukul 16.30 WIB di Jalan Jamin Ginting Gg. Paniagara Kel. Padang Bulan Kec. Medan Baru;

- Bahwa selanjutnya saksi berpakaian pereman melakukan penyamaran untuk membeli Narkotika jenis sabu kepada 1 (satu) orang laki-laki yang diduga bernama terdakwa Sukma Arya Wiguna Als Arya, kemudian saksi melakukan transaksi dengan terdakwa Sukma Arya Wiguna Als Arya, kemudian saksi memberikan uang pembelian sebesar Rp. 80.000,- dan terdakwa Sukma Arya Wiguna Als Arya memberikan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu tersebut kepada saksi kemudian pada saat melakukan transaksi dilakukan penangkapan terhadap terdakwa yang ternyata pembeli tersebut adalah polisi yang sedang menyamar sebagai pembeli dan dibantu oleh rekan saksi lainnya, pada saat dilakukan penangkapan terdakwa sempat lari dan barang bukti dibuang keatas tanah;
- Bahwa saksi dan rekan saksi melakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu diatas tanah yang mana sebelumnya sempat terdakwa buang pada saat mengetahui pembeli tersebut adalah polisi, 1 (satu) amp berisikan narkotika jenis ganja terdakwa simpan didalam uang hasil penjualan sebesar Rp. 50.000,- yang ditemukan diatas tanah yang mana terdakwa yang membuangnya ke atas tanah dan uang tunai sebesar Rp. 80.000,- ditemukan pada saat transaksi;
- Bahwa selanjutnya saksi dan rekan saksi melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut, dan membawa Terdakwa beserta barang bukti ke Polrestabes Medan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memperjual belikkan narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan adalah benar barang bukti yang disita dari Terdakwa pada saat penangkapan;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan saski tersebut;

2. Saksi **Freddy H Sinaga**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta bersedia memberikan keterangan dengan yang sebenarnya;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa sebab saksi dihadirkan dalam persidangan ini karena saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2024 sekira pukul 16.30 Wib Jalan Jamin Ginting Gg. Paniagara Kel. Padang Bulan Kec. Medan Baru;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama dengan saksi Suharto, saksi Dian Faqie Permana dan saksi Panji T Hidayat;
- Bahwa awalnya saksi dan rekan saksi mendapat Informasi dari masyarakat bahwasanya di Jalan Jamin Ginting Gg. Paniagara Kel. Padang Bulan Kec. Medan Baru, sering terjadinya transaksi narkotika, kemudian pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2024 sekira Pukul 16.30 WIB di Jalan Jamin Ginting Gg. Paniagara Kel. Padang Bulan Kec. Medan Baru;
- Bahwa selanjutnya saksi berpakaian preman melakukan penyamaran untuk membeli Narkotika jenis sabu kepada 1 (satu) orang laki-laki yang diduga bernama terdakwa Sukma Arya Wiguna Als Arya, kemudian saksi melakukan transaksi dengan terdakwa Sukma Arya Wiguna Als Arya, kemudian saksi memberikan uang pembelian sebesar Rp. 80.000,- dan terdakwa Sukma Arya Wiguna Als Arya memberikan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu tersebut kepada saksi kemudian pada saat melakukan transaksi dilakukan penangkapan terhadap terdakwa yang ternyata pembeli tersebut adalah polisi yang sedang menyamar sebagai pembeli dan dibantu oleh rekan saksi lainnya, pada saat dilakukan penangkapan terdakwa sempat lari dan barang bukti dibuang keatas tanah;
- Bahwa saksi dan rekan saksi melakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu diatas tanah yang mana sebelumnya sempat terdakwa buang pada saat mengetahui pembeli tersebut adalah polisi, 1 (satu) amp berisikan narkotika jenis ganja terdakwa simpan didalam uang hasil penjualan sebesar Rp. 50.000,- yang ditemukan diatas tanah yang mana terdakwa yang membuangnya ke atas tanah dan uang tunai sebesar Rp. 80.000,- ditemukan pada saat transaksi;
- Bahwa selanjutnya saksi dan rekan saksi melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut, dan membawa Terdakwa beserta barang bukti ke Polrestabes Medan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memperjual belikkan narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan adalah benar barang bukti yang disita dari Terdakwa pada saat penangkapan;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan saski tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta bersedia memberikan keterangan dengan yang sebenarnya;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2023 sekitar pukul 13.00 Wib, pada saat terdakwa sedang berada di Jalan Karya Mesjid Kel. Sei Agul Kec.Medan Barat tepatnya di Pos kamling;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah saksi Robert Saragih dan saksi Ramos R U Simangunsong mendatangi terdakwa lalu memesan Narkotika kepada terdakwa sambil menyerahkan 1 (satu) lembar uang tunai Rp. 50.000,- (lima pupuh ribu rupiah) setelah itu terdakwa pergi ke gang Aman kemudian terdakwa menjumpai perempuan dengan panggilan BIBI (Belum tertangkap) setelah itu terdakwa memesan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika sabu sambil menyerahkan uang tunai Rp. 50.000,- setelah itu BIBI menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkotika sabu dan uang Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah) kepada terdakwa sebagai upah;
- Bahwa Terdakwa kembali ke Pos kamling namun pada saat terdakwa memberikan narkotika jenis shabu-shabu tersebut kepada saksi Robert A Saragih para saksi langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa para saksi melakukan penggeledahan dan berhasil menyita 1 (satu) bungkus Plastik Klip berisi Narkotika sabu dan uang tunai Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) kemudian para saksi mengintrogasi terdakwa dan terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah miliknya yang terdakwa peroleh dari temannya seorang perempuan dengan panggilan BIBI (DPO) yang berada di Gang tersebut, selanjutnya para saksi bersama dengan terdakwa masuk kedalam gang untuk melakukan penangkapan terhadap Bibi namun sesampainya digang tersebut Bibi sudah tidak ada di gang tersebut yang mana tujuan terdakwa memperoleh narkotika jenis shabu-shabu tersebut untuk terdakwa jual

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

kembali kepada orang lain dan uangnya terdakwa pergunakan untuk kebutuhan sehari-hari;

- Bahwa selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polrestabes Medan guna proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu tersebut;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan adalah benar barang bukti yang disita dari Terdakwa pada saat penangkapan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa menerangkan bahwa dalam perkara ini tidak akan mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) dan tidak akan mengajukan bukti-bukti lainnya selama persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,17 (nol koma tujuh belas) gram dan 1 (satu) amp berisikan narkotika jenis ganja dengan berat bersih 0,37 (nol koma tiga puluh tujuh) gram;
- Uang tunai sebesar Rp. 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2023 sekitar pukul 13.00 Wib, pada saat terdakwa sedang berada di Jalan Karya Mesjid Kel. Sei Agul Kec.Medan Barat tepatnya di Pos kamling;
- Bahwa yang melakukan penagkapan terhadap Terdakwa adalah saksi Suharto, saksi Fereddy Sinaga, saksi Panji T Hidayat dan saksi Dian Faqie Permana mendapat Informasi dari masyarakat bahwasanya di Jalan Jamin Ginting Gg. Paniagara Kel. Padang Bulan Kec. Medan Baru, sering terjadinya transaksi narkotika;
- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2024 sekira Pukul 16.30 WIB di Jalan Jamin Ginting Gg. Paniagara Kel. Padang Bulan Kec. Medan Baru, selanjutnya saksi Dian Faqie Permana berpakaian pereman melakukan penyamaran untuk membeli Narkotika jenis sabu kepada 1 (satu) orang laki-laki yang diduga bernama terdakwa Sukma Arya Wiguna Als Arya, kemudian saksi Dian Faqie Permana melakukan transaksi dengan terdakwa Sukma Arya Wiguna Als Arya, kemudian saksi Dian Faqie Permana memberikan uang pembelian sebesar Rp. 80.000,- dan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

terdakwa Sukma Arya Wiguna Als Arya memberikan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu tersebut kepada saksi Dian Faqie Permana;

- Bahwa kemudian pada saat melakukan transaksi dilakukan penangkapan terhadap terdakwa yang ternyata pembeli tersebut adalah polisi yang sedang menyamar sebagai pembeli dan dibantu oleh rekan saksi lainnya, pada saat dilakukan penangkapan terdakwa sempat lari dan barang bukti dibuang keatas tanah, selanjutnya dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu diatas tanah yang mana sebelumnya sempat terdakwa buang pada saat mengetahui pembeli tersebut adalah polisi, 1 (satu) amp berisikan narkotika jenis ganja terdakwa simpan didalam uang hasil penjualan sebesar Rp. 50.000,- yang ditemukan diatas tanah yang mana terdakwa yang membuangnya ke atas tanah dan uang tunai sebesar Rp. 80.000,- ditemukan pada saat transaksi;
- Bahwa selanjutnya terdakwa dan barang bukti yang ditemukan dibawa ke Sat Res Narkoba Polrestabes Medan guna proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan I bukan tanaman;

Ad. 1. Unsur Setiap orang:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum yaitu disini secara umum adalah siapa saja setiap orang yang yang berkedudukan sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban dalam keadaan sehat jasmani

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab (Toerekeningsvaanbaarheid) atas segala perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa tentang kemampuan bertanggung jawab ditegaskan dalam Memorie Van Toelichting (MvT), bahwa setiap orang secara Historis Kronologis merupakan subyek hukum yang dengan sendirinya telah melekat dengan kemampuan bertanggung jawab, kecuali secara tegas Undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan seorang laki-laki yang bernama Sukma Arya Wiguna Alias Arya yang setelah melalui pemeriksaan pendahuluan ditingkat Penyidikan dan Prapenuntutan dinyatakan sebagai Terdakwa, dan ternyata atas pertanyaan Majelis Hakim di muka persidangan Terdakwa menyatakan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengakui dan membenarkan identitasnya yang tertera dalam berkas perkara maupun dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang didakwa melakukan sesuatu perbuatan sebagaimana yang diuraikan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum tanggal Nomor : PDM-138/Enz.2/04/2024 tanggal 26 April 2024 adalah benar sebagai identitas dirinya dan bukan orang lain;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur kesatu ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum.

Menimbang,bahwa adapun yang dimaksud dengan tanpa hak ialah tidak memiliki izin sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum yaitu bertentangan dengan peraturan perundang – undangan/hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Dian Faqie Permana serta saksi Freddy H Sinaga dan keterangan Terdakwa, penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2023 sekitar pukul 13.00 Wib, pada saat terdakwa sedang berada di Jalan Karya Mesjid Kel. Sei Agul Kec.Medan Barat tepatnya di Pos kamling;

Menimbang, bahwa para saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dengan cara melakukan under cover buy dan ditangkap pada saat Terdakwa memberikan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu tersebut kepada saksi Dian Faqie Permana;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memilik izin dari pihak yang berwenang untuk menjual dan atau menjadi perantara dalam jual beli Narkotika, sehingga Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polrestabes Medan guna diproses lebih lanjut.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur kedua ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang bahwa yang dimaksud Narkotika golongan I sebagaimana penjelasan pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 7 Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemudian dalam pasal 8 ayat (1) ditegaskan bahwa narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, sedangkan di dalam pasal 8 ayat (2) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. selanjutnya di dalam Pasal 13 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta dapat memperoleh, menanam, menyimpan, dan menggunakan Narkotika untuk Kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapatkan izin Menteri;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 35 Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika di sebutkan bahwa Peredaran Narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sedangkan berkaitan dengan penyaluran di dalam pasal 39 ayat (1) menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat disalurkan oleh Industri Farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa Pasal 41 Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika di sebutkan bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut secara a contrario, siapa saja yang memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dengan tujuan selain yang telah ditentukan prosedur dan peruntukkannya sebagaimana tersebut di atas adalah dilarang atau tidak berhak dan melawan hukum atau bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang saling bersesuaian bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2023 sekitar pukul 13.00 Wib, pada saat terdakwa sedang berada di Jalan Karya Mesjid Kel. Sei Agul Kec.Medan Barat tepatnya di Pos kamling dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang melakukan penagkapan terhadap Terdakwa adalah saksi Suharto, saksi Fereddy Sinaga, saksi Panji T Hidayat dan saksi Dian Faqie Permana mendapat Informasi dari masyarakat bahwasanya di Jalan Jamin Ginting Gg. Paniagara Kel. Padang Bulan Kec. Medan Baru, sering terjadinya transaksi narkotika;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2024 sekira Pukul 16.30 WIB di Jalan Jamin Ginting Gg. Paniagara Kel. Padang Bulan Kec. Medan Baru, selanjutnya saksi Dian Faqie Permana berpakaian pereman melakukan penyamaran untuk membeli Narkotika jenis sabu kepada 1 (satu) orang laki-laki yang diduga bernama terdakwa Sukma Arya Wiguna Als Arya, kemudian saksi Dian Faqie Permana melakukan transaksi dengan terdakwa Sukma Arya Wiguna Als Arya, kemudian saksi Dian Faqie Permana memberikan uang pembelian sebesar Rp. 80.000,- dan terdakwa Sukma Arya Wiguna Als Arya memberikan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu tersebut kepada saksi Dian Faqie Permana;

Menimbang, bahwa kemudian pada saat melakukan transaksi dilakukan penangkapan terhadap terdakwa yang ternyata pembeli tersebut adalah polisi yang sedang menyamar sebagai pembeli dan dibantu oleh rekan saksi lainnya, pada saat dilakukan penangkapan terdakwa sempat lari dan barang bukti dibuang keatas tanah, selanjutnya dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu diatas tanah yang mana sebelumnya sempat terdakwa buang pada saat mengetahui pembeli tersebut adalah polisi, 1 (satu)

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

amp berisikan narkotika jenis ganja terdakwa simpan didalam uang hasil penjualan sebesar Rp. 50.000,- yang ditemukan diatas tanah yang mana terdakwa yang membuangnya ke atas tanah dan uang tunai sebesar Rp. 80.000,- ditemukan pada saat transaksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa dan barang bukti yang ditemukan dibawa ke Sat Res Narkoba Polrestabes Medan guna proses hukum lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 1433/NNF/2024 tanggal 27 Maret 2024 yang ditandatangai oleh Debora M Hutagaol,.S,Si,.M.Farm.,Apt dan Muhammad Hafiz Ansari,S.Farm,.Apt, pada Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan mengambil kesimpulan bahwa barang bukti berupa

A. 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,17 (nol koma tujuh belas) gram dan

B. 1 (satu) amp berisikan narkotika jenis ganja dengan berat bersih 0,37 (nol koma tiga puluh belas) gram

A dan B adalah benar milik terdakwa atas nama SUKMA ARYA WIGUNA ALS ARYA adalah benar mengandung Metamfetamina dan Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas perbuatan Terdakwa menjadi perantara dalam jual beli narkotika jenis shabu dilakukan tanpa seijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan adalah benar barang bukti yang di sita dari Terdakwa saat penangkapan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur ketiga dalam dakwaan Pertama Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhii;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang bahwa dimuka persidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan pemaaf dan atau alasan pembenar yang dapat menghapuskan kesalahan atau menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang bahwa terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHAP lamanya penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa sebelum putusan ini berkekuatan hukum yang tetap dikurangkan segenapnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang menangguhkan penahanan Terdakwa, maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) sub. b KUHAP Terdakwa ditetapkan untuk tetap ditahan;

Menimbang bahwa pada hakekatnya tujuan pemidanaan adalah bukan untuk membalas dendam kepada Terdakwa, melainkan untuk mengingatkan bahwa perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa tersebut telah melanggar suatu ketentuan Undang-undang oleh karenanya salah, sehingga pemidanaan tersebut diharapkan dapat mendidik, menyadarkan, mengubah perangai dan tingkah laku Terdakwa agar dikemudian hari Terdakwa berlaku lebih baik dan tidak mengulangi lagi perbuatannya (DOEL THE ORIEN) dan menjadikan cermin dalam bertindak dan berprilaku, didalam kehidupan, serta dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan meringankan maka menurut Majelis Hakim adalah sudah tepat dan seadilnya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa ancaman pidana yang diatur dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika menganut sistem pemidanaan kumulatif, yaitu pidana penjara dan sekaligus pidana denda, sehingga dalam penjatuhan pidana, Majelis Hakim harus menjatuhkan 2 (dua) pidana tersebut sekaligus, karenanya Majelis Hakim akan menjatuhakan pidana penjara dan pidana denda kepada diri Terdakwa dan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan disebut dalam amar putusan;

Menimbang bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,17 (nol koma tujuh belas) gram dan 1 (satu) amp berisikan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

narkotika jenis ganja dengan berat bersih 0,37 (nol koma tiga puluh tujuh) gram;

Oleh karena barang bukti Narkotika jenis sabu-sabu merupakan benda yang peredarannya di larang oleh Undang-undang karena tidak memiliki ijin yang sah maka terhadap barang bukti di atas dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini berupa :

- Uang tunai sebesar Rp. 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah);

Oleh karena barang bukti tersebut memiliki nilai ekonomi, maka terhadap barang bukti tersebut dinyatakan dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHAP, Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menentukan tinggi rendahnya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pada diri Terdakwa sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya kembali;
- Bahwa Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 Tentang Hukum Acara pidana, Peraturan MARI No. 4 tahun 2020 tentang Tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan secara elektronik, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Sukma Arya Wiguna Alias Arya** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Pertama
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dan denda sebesar **Rp. 1.000.000.000.00**

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

(satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,17 (nol koma tujuh belas) gram dan 1 (satu) amp berisikan narkotika jenis ganja dengan berat bersih 0,37 (nol koma tiga puluh tujuh) gram;

  Dirampas untuk dimusnahkan.
- Uang tunai sebesar Rp. 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah);

  Dirampas untuk Negara.

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp.7.000,00 (tujuh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari **Selasa**, tanggal **30 Juli 2024**, oleh kami, **As'ad Rahim Lubis, S.H., M.H.,** sebagai Hakim Ketua, **Firza Andriansyah, S.H., M.H.,** dan **Sulhanuddin, S.H., M.H.,** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Rahmadan Syahputra, S.Kom.,S.H.,M.H** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh **Aprilda Yanti Hutasuhut, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan dan Terdakwa melalui persidangan Video Teleconfrence;

Hakim Anggota,	Hakim Ketua,
Firza Andriansyah, S.H., M.H.,	**As'ad Rahim Lubis, S.H., M.H.**
Sulhanuddin, S.H., M.H.,	

Panitera Pengganti,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Rahmadan Syahputra, S.Kom.,S.H.,M.H.,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)